

준공영제 확대 지원항로		계약번호 제 2019 - 호
운항계약서 표준(안)		공고번호 제 2019 - 호
발 주 자	○○지방해양수산청장	
계 약 자	계 약 상 대 자	·상 호: ·주 소: · 대표자:
		·법인등록번호: · 전화번호:
계 약 내 용	용 역 명	2019년도 준공영제 확대 지원항로 여객선 운항
	계 약 내 용	1일 생활권 구축을 위한 여객선 추가 운항 적자항로의 안정적 운항 등
	계 약 기 간	년 월 일 ~ 년 월 일
	운항결손금(예 정)	운항비용에서 수익을 뺀 금액
	항로(운항선박)	
	기 타 사 항	붙임서류 참조
○○지방해양수산청장(담당공무원)과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 따라 운항계약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 붙임서류 1. 준공영제 확대 지원항로 여객선 운항계약조건 1부 2. 과업지시서 1부 2019년 월 일 계 약 자: ○○지방해양수산청장 (인) 계약상대자: ○○해운 대표이사 ○○○ (인)		

준공영제 확대 지원항로 여객선 운항계약조건 표준(안)

○○지방해양수산청장 ○○○(이하 "지방청장"이라 한다)와 ○○해운 대표이사 ○○○(이하 "사업자"이라 한다)은 다음과 같이 준공영제 확대 지원항로 운항계약을 성실히 이행하기로 한다.

제1조(계약내용) 사업자는 천재지변 그 밖의 불가항력의 경우를 제외하고는 ○-○○항로를 중단없이 운항(또는 사업계획에 따른 추가 운항)하고, 지방청장은 사업자의 운항(또는 추가 운항)에 따른 결손금의 일정 비율을 지원한다.

제2조(계약기간) 계약기간은 년 월 일부터 년 월 일까지로 한다.

제3조(지원조건) 지방청장은 운항결손금의 50퍼센트(적자항로의 경우 예산의 범위에서 운항 결손금의 최대 70퍼센트)를 지원하기로 한다.

제4조(계약의 성실히행) 사업자는 계약서 및 사업계획서에 따른 운항시간, 운항 횟수, 운항속력 등의 운항계획을 성실히 수행해야 하며, 본 지원사업의 항로를 이용하는 승객이 편리하도록 질 높은 서비스 제공을 위해 노력해야 한다.

제5조(하도급의 금지) 사업자는 계약상 의무를 직접 이행해야 하며, 계약내용을 제3자에게 하도급 할 수 없다.

제6조(여객선 휴항 및 대체운항 등) ① 사업자가 여객선 휴항을 하려는 경우에는 지방청장의 사전승인을 얻어야 한다. 다만, 기상악화, 그 밖의 운항통제 등의 사유로 인한 경우에는 사후보고로 대체할 수 있다.

② 사업자는 제1항에 따른 휴항을 신청 또는 보고하려는 경우에는 기상특보, 운항관리센터의 운항통제 사실확인서, 선박검사 신청서 등의 증빙서류를 첨부해야 한다.

③ 사업자가 제2항에 의해 요구되는 합당한 증빙서류 등을 제출하지 못할 경우 지방청장은 사업자에게 선박운항을 지시할 수 있다.

④ 사업자는 선박검사 및 수리 등에 따라 여객선을 휴항하는 경우에는 제4조에 따른 운항계획과 동등한 수준의 여객수송서비스를 제공할 수 있는 선박으로 대체 운항해야 한다.

⑤ 사업자가 제3항에 따른 요구에 불응하거나 제4항에 따른 대체 운항을 하지 않은 경우, 지방청장은 운항하지 않은 기간에 해당되는 운항결손액을 일할 계산하여 지급하지 않을 수 있다.

제7조(자료제출 및 협조의무) ① 사업자는 계약이행에 대한 다음 각 호의 자료를 해당 연도 12월 1일까지 지방청장에게 제출해야 한다.

1. 계약기간 중 선박운항실적 및 여객(차량)수송실적, 수입금 및 지출금 현황
2. 계약기간 중 운항결손액 사용내역
3. 그 밖에 별도로 정하는 비용 소요내역

② 사업자는 계약이행사항의 확인을 위한 지방청장의 다음 각 호에 대한 조사에 협조해야 한다.

1. 승선인원 및 화물량 등의 수입금 내역 조사
2. 선원임금 지급현황, 선용품 구입실태 등의 지출비용 사용내역 조사

③ 사업자는 제1항에 따른 자료를 제출하는 때에는 다음 각 호의 증빙서류를 함께 제출해야 한다.

1. 선원인건비, 안전관리책임자비: 근로계약서, 월별 산출근거, 은행발행 이체확인서
2. 유류비: 유류공급과 관련한 해운조합의 세금계산서
3. 선박수리비: 선박수리와 관련한 선박수리 세부내역 증명서류(견적서, 수리업체(조선소) 발행 세금계산서, 수리 전·후 증빙사진 등). 은행발행 이체확인서 혹은 송금영수증
4. 여객·선원·선박·선주배상책임보험 공제료(보험료): 해운조합 발행 세금계산서(납부증명서)
5. 선용품비: 세금계산서
6. 운항관리비: 납부증명서
7. 임시 용선료: 세금계산서(계약상대자가 보유한 예비선을 사용한 경우 제외)
8. 전산매표시스템 수수료: 해운조합 발행 납부증명서
9. 일반관리비: 집행한 항목별 세금계산서, 은행발행 이체확인서 등
10. 수입금: 전산매표시스템에 의한 수입금 내역 증명서

제8조(업무감독) 지방청장은 항로 관리에 필요한 경우 사업자에 대하여 필요한 지시나 처분을 할 수 있으며 사업자는 이에 따라야 한다.

제9조(개선명령 등) ① 지방청장은 사업자가 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우에는 사업자에게 개선명령 및 그 밖의 필요한 지시를 할 수 있다.

1. 사업자가 제시한 당초 운항계획을 준수하지 않는 경우
2. 사업자가 근로자 임금을 체불하거나 유류비, 운항관리비 및 법정 공과금 등을 체납한 경우

3. 제5조를 위반하여 제3자에게 하도급한 경우
4. 사업자가 제6조제1항에 따른 사전승인 또는 사후보고 등의 정당한 사유없이 휴항한 경우
5. 사업자가 제6조제3항에 따른 선박운항 지시를 이행하지 않는 경우
6. 사업자가 제6조제4항에 따른 대체선박 운항을 하지 않은 경우
7. 사업자가 정당한 사유없이 제7조에 따른 자료제출 및 협조를 하지 않거나 거짓 자료를 제출하는 경우
8. 사업자가 고의 또는 과실로 수입금을 누락하거나 횡령하는 경우
9. 사업자의 여객 서비스가 현저하게 부족하다고 지방청장이 인정한 경우
- ② 사업자는 제1항에 따른 지방청장의 정당한 개선명령 등을 이행해야 한다.

제10조(계약상대자의 귀책사유로 인한 계약해지) ① 지방청장은 사업자가 다음 각 호의 하나에 해당될 때에는 계약을 해지할 수 있다.

1. 제9조에 따른 개선명령 등을 최근 1년 이내에 3회 이상 정당한 사유없이 이행하지 않는 경우
2. 항로 운항과 관련한 지방청장의 정당한 지시사항을 이행하지 않아 정상적인 항로 운항이 크게 저해된 경우
- ② 지방청장이 제1항에 따라 계약을 해지하려는 경우에는 계약 해지예정일 2개월 전에 사업자에게 서면으로 통지해야 한다.
- ③ 제2항에 의한 서면통지를 받은 사업자는 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 지방청장에게 해당사유를 첨부하여 이의를 신청할 수 있다.
- ④ 제3항에 의한 이의신청을 접수한 지방청장은 접수일로부터 7일 이내에 그 처리결과를 사업자에게 통보해야 한다.

제11조(계약해제 또는 해지 통보) ① 지방청장 또는 사업자가 계약을 해제하거나 해지하려는 경우에는 해제·해지예정일 최소 1개월 전에 상대방에게 서면으로 통보해야 한다.

- ② 사업자는 제1항에 따라 계약 해제·해지를 통보받았다고 하더라도 해제·해지예정일까지 제4조에 따라 여객선을 성실히 운항해야 한다.

제12조(기타사항) 본 계약조건에서 정하지 않은 사항은 국가보조항로 운항용역 계약일반 및 특수조건을 준용하고, 본 계약 내용에 대한 해석에 대해서는 계약 쌍방 간 합의하되 지방청장의 해석을 우선한다.